ENTRETIEN PRÉLIMINAIRE · LAÏCITÉ

Laïcité — les cas concrets du directeur

Élèves et voile · collègues et voile · AESH · parents · intervenants — 20 questions, la réponse, le geste, la confusion à éviter

⚠ **La distinction qui gouverne tout ce document**
Les élèves relèvent de la **loi de 2004** : seuls les signes **ostensibles** sont interdits.
Les adultes de l'école relèvent de la **neutralité des agents publics** : **aucun signe**, sans exception.
Les parents ne relèvent d'**aucune** interdiction : ce sont des usagers.

Confondre ces trois régimes, c'est la faute la plus fréquente — et c'est celle qui fait le plus de dégâts.

LE TABLEAU DE SYNTHÈSE — À RETENIR EN PREMIER

QUI	RÉGIME	SIGNES	CE QUE FAIT LE DIRECTEUR
Les élèves	Loi du 15 mars 2004	Signes **ostensibles** interdits	Entretien → famille → IEN
Enseignants	Neutralité (statut)	**Aucun** signe, sans exception	Entretien → IEN
AESH	Neutralité (agent public)	**Aucun** signe	Entretien → IEN + employeur
Le directeur	Neutralité + garantie	**Aucun** signe	Son exemple d'abord
Les parents	Usagers	**Aucune** interdiction	Accueil normal
Accompagnateurs	Bénévoles	**Aucune** interdiction	Cadre de discrétion
Intervenants	Contrat + charte	Neutralité **contractuelle**	Fin d'intervention + signalement

A · LES ÉLÈVES

1 Une élève de CM2 arrive avec un voile.

La loi du 15 mars 2004 interdit à l'école publique les signes ou tenues manifestant **ostensiblement** une appartenance religieuse. Le directeur doit agir — mais d'abord **par le dialogue**.

CE QUE JE FAIS

- Entretien **individuel et calme**, jamais devant la classe.
- J'explique **la règle** et je laisse un **temps** pour l'enlever, sans humiliation.
- J'informe la **famille le jour même** et je propose un rendez-vous.
- Je **trace** : date, faits, ce que j'ai dit, la réponse.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Lui arracher le foulard, la renvoyer chez elle, ou la laisser entrer « pour ne pas créer d'incident » — les deux sont des fautes.

Texte : *Loi du 15 mars 2004*

2 Elle refuse de l'enlever, et la famille soutient son refus.

La scolarité n'est **pas rompue automatiquement**. Le directeur poursuit le dialogue et **saisit l'IEN** : c'est l'échelon supérieur qui décide de la suite.

CE QUE JE FAIS

- Je **réunis la famille** avec l'IEN si possible.
- Je continue à **accueillir l'élève** dans l'attente : elle reste une élève de l'école.
- Je **relate par écrit** chaque étape au fur et à mesure.
- Je **protège l'élève** des remarques des autres pendant tout ce temps.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Prononcer une exclusion : ce n'est pas le pouvoir du directeur, et ce n'est pas automatique.

Texte : *Procédure : dialogue → IEN → DASEN*

3 Une élève porte un bandana « pour cacher ses cheveux », pas par religion.

Le critère n'est pas l'objet, c'est **l'intention manifestée**. Un bandana peut être licite — sauf s'il manifeste ostensiblement une appartenance religieuse.

CE QUE JE FAIS

- J'**interroge** avant de conclure : pourquoi, depuis quand, que dit la famille ?
- Je **ne présume pas** : une coiffure, un bandana de sport, un bonnet n'ont rien d'interdit en soi.
- Si le doute persiste, j'en **parle à l'IEN** plutôt que de trancher seul.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Interdire « par précaution ». Une interdiction sans base est une faute — et c'est exactement ce qui donne le sentiment d'arbitraire.

Texte : *Loi de 2004 : le critère est le* **caractère ostensible**

4 Deux élèves se moquent d'une camarade voilée, ou d'un camarade qui ne croit pas.

C'est du **harcèlement**, pas une simple dispute. Le directeur applique le protocole, pas une punition rapide.

CE QUE JE FAIS

- Je **protège** l'élève visé, et je ne le confronte pas à ses auteurs.
- Je **réunis l'équipe** et j'informe les familles.
- Je **surveille les temps non couverts** : cour, couloirs, cantine, entrée.
- Je **trace** et je m'appuie sur le dispositif **pHARe**.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Traiter ça comme un conflit ordinaire entre enfants.

Texte : *Protocole harcèlement · pHARe*

5 Un élève refuse d'assister au cours d'éducation à la sexualité.

Ce n'est pas un droit général de dispense. Un **droit de retrait** existe pour ce thème précis, prévu par les textes — le directeur le vérifie et l'applique s'il s'applique.

CE QUE JE FAIS

- J'**écoute** la famille et je demande la raison exacte.
- Je **vérifie le texte applicable** avant de répondre — je ne réponds jamais de mémoire sur un droit.
- Je **propose un accueil alternatif** pendant l'heure concernée plutôt qu'une absence.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Répondre « oui » ou « non » sans avoir vérifié : c'est là qu'on se trompe.

Texte : *À vérifier au cas par cas dans les textes en vigueur*

6 Un élève demande à ne pas faire piscine « pour raison religieuse ».

La religion **n'est pas un motif de dispense d'EPS**. En revanche, un aménagement peut exister pour raison de santé ou de pudeur, sur avis médical.

CE QUE JE FAIS

- Je **distingue** : santé (dispense possible) / religion (pas un motif).
- Je **cherche une solution** : tenue adaptée, organisation, dialogue avec l'enseignant d'EPS.
- Je **ne laisse pas** l'élève s'installer dans une non-participation durable.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Accorder la dispense « pour éviter le conflit » : ça crée un précédent et ça isole l'élève.

Texte : *Obligation scolaire · EPS obligatoire*

B · LES ADULTES DE L'ÉCOLE — LE CŒUR DE TA QUESTION

7 Une collègue enseignante porte le voile en classe.

⚠ **Ce n'est pas la loi de 2004.** Un enseignant est un **agent public** : il est soumis à une obligation de **neutralité totale** — pas seulement aux signes « ostensibles ». **Aucun signe d'appartenance, quelle que soit sa taille.**

CE QUE JE FAIS

- Entretien **en tête-à-tête d'abord** : jamais devant les élèves, jamais devant les collègues.
- Je **rappelle le cadre** avec respect et sans accusation.
- Je **trace** l'entretien et ce qui a été dit.
- Si le refus persiste, je **signale à l'IEN** — car **je n'ai pas de pouvoir hiérarchique**.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> La **sanctionner** : tu ne peux pas (pas d'autorité hiérarchique). La **couvrir** : tu ne dois pas. Le seul geste juste est : parler, tracer, signaler.

Texte : *Neutralité des agents publics — loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 25*

8 Et si l'enseignante dit : « c'est mon droit, je suis croyante. »

Le droit de croire est **entier** et protégé. Ce qui est limité, c'est **l'exercice de sa fonction** avec un signe d'appartenance.

CE QUE JE FAIS

- Je formule la distinction : « Ta croyance est libre. Ta fonction est neutre. »
- Je ne me place pas sur le terrain de la foi, mais sur celui du **statut**.
- Je propose les ressources : **référent laïcité**, formation, accompagnement.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Entrer dans un débat théologique. Ça ne se gagne jamais, et ça sort du cadre.

Texte : *Liberté de conscience ≠ neutralité de la fonction*

9 Un collègue fait du prosélytisme : il parle de sa religion aux élèves.

C'est une atteinte au principe de neutralité **et** à la liberté de conscience des élèves. C'est plus grave qu'un signe, parce que ça agit sur les élèves.

CE QUE JE FAIS

- J'**interromps** : entretien immédiat, faits précis, datés.
- Je **protège les élèves** : je vérifie qu'aucun n'a subi de pression.
- Je **signale à l'IEN** — c'est lui qui a le pouvoir d'agir.
- Je **trace** avec précision : un signalement sans faits ne sert à rien.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Attendre « de voir si ça recommence ». Chaque semaine d'attente expose des élèves.

Texte : *Neutralité · liberté de conscience des élèves*

10 Une AESH porte le voile.

L'AESH est un **agent public** (contractuel de droit public) : **même obligation de neutralité** que l'enseignant.

CE QUE JE FAIS

- Je lui parle **seule, en premier**, avec respect — c'est un adulte qui travaille.
- Je **rappelle le cadre** de sa fonction.
- Je **signale** à l'IEN et à l'employeur si nécessaire.
- Je **ne la laisse pas** sans accompagnement : elle peut avoir besoin d'être orientée.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> « Ce n'est pas mon personnel, ce n'est pas mon affaire. » Faux : dans l'école, c'est le directeur qui garantit le cadre.

Texte : *Agent public contractuel de droit public → neutralité*

11 Le directeur lui-même — est-ce que ça te concerne ?

Oui, et en premier. Tu es agent public, et tu es de plus **le garant** de la laïcité dans ton école. Ton exemple vaut plus que dix circulaires.

CE QUE JE FAIS

- Je ne porte aucun signe d'appartenance dans l'exercice de mes fonctions.
- Je ne manifeste pas mes convictions devant les élèves ni devant l'équipe.
- Je **dis à mon équipe** que j'applique la règle à moi-même d'abord.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Penser que la laïcité ne concerne que les autres. C'est la première chose que l'IEN regarde.

Texte : *Statut + fonction de garant*

C · LES FAMILLES ET LES TIERS

12 Une mère voilée vient chercher son enfant / assister à une réunion.

⚠ **Elle peut entrer.** Les parents ne sont **pas** soumis à la neutralité : ce sont des **usagers**. Aucun texte n'interdit le voile aux parents dans l'enceinte de l'école.

CE QUE JE FAIS

- Je l'**accueille normalement** — c'est la règle.
- Si un collègue s'y oppose, **je le recadre** : l'interdiction n'existe pas.
- Je **rappelle le cadre** à l'équipe en conseil des maîtres pour éviter les erreurs.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Interdire l'entrée à une mère voilée. C'est une faute — et c'est exactement ce qui fait dire aux familles que la laïcité les vise.

Texte : *Parents = usagers, non soumis à la neutralité*

13 Une mère voilée veut accompagner une sortie scolaire.

Elle le **peut**. Les parents accompagnateurs ne sont pas des agents publics : pas d'obligation de neutralité. Ils sont tenus à la **discrétion** et au respect du cadre.

CE QUE JE FAIS

- J'**accepte** et je le dis clairement à l'équipe.
- Je **fixe le cadre** : pas de prosélytisme pendant l'activité, respect du programme.
- Je **trace** la règle dans le document d'organisation des sorties.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Refuser « par principe ». C'est une discrimination, et ça se retourne contre l'école.

Texte : *Parents accompagnateurs ≠ agents publics*

14 Un intervenant extérieur (sport, musique, théâtre) fait du prosélytisme.

Il est tenu par le **contrat** et la **charte** signée avec l'école. Le directeur peut **mettre fin à l'intervention**.

CE QUE JE FAIS

- Je **mets fin** à la séance immédiatement si des élèves sont exposés.
- Je **signale** à l'IEN et à l'organisme employeur.
- Je **vérifie** que la charte d'intervention a bien été signée avant toute intervention.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Attendre la fin du cycle pour « ne pas déranger ».

Texte : *Contrat + charte d'intervention*

15 Une famille demande un menu confessionnel à la cantine.

La restauration scolaire relève de la **commune**. Le directeur **transmet**, il ne décide pas.

CE QUE JE FAIS

- J'**écoute** la demande sans la juger.
- Je **transmets** à la mairie et je le dis à la famille.
- J'**explique** que l'école ne gère pas les menus.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Promettre un menu, ou répondre sèchement « il n'y en a pas ». Les deux créent un conflit.

Texte : *Compétence communale*

16 Une famille demande une dispense de piscine pour sa fille « par pudeur religieuse ».

Voir la question A6 : la religion n'est pas un motif de dispense d'EPS. Mais **écouter** et **chercher un aménagement** (tenue, organisation) fait partie du métier.

CE QUE JE FAIS

- Je **reçois** la famille et j'écoute ce qui gêne réellement.
- Je **cherche une solution pratique** avec l'enseignant d'EPS.
- Je **ne laisse pas** la situation s'installer sans réponse.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Renvoyer la famille sans explication : elle reviendra, ou l'élève décrochera.

Texte : *Obligation scolaire*

D · LES RÉFLEXES DU DIRECTEUR

17 Que fais-je en premier, dans tous les cas ?

J'écoute avant d'appliquer. Un fait mal compris produit une décision injuste — et une décision injuste abîme la laïcité plus qu'un signe.

CE QUE JE FAIS

- Je **sépare les faits** des impressions : qui, quoi, quand, où, devant qui.
- Je **parle à la personne concernée d'abord**, jamais d'elle d'abord.
- Je **trace** avant d'agir, pas après.
- Je **me demande** : « est-ce que j'aurais fait pareil pour un autre élève ? »

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Agir vite pour « montrer que je tiens le cadre ». La précipitation est le meilleur moyen de mal appliquer.

18 Quels sont mes pouvoirs réels — et mes limites ?

Le directeur a une **autorité fonctionnelle**, **pas hiérarchique**. Sur un adulte, il ne peut ni sanctionner ni noter : il **parle**, il **trace**, il **signale**.

CE QUE JE FAIS

- Sur un **élève** : entretien, dialogue famille, procédure, IEN.
- Sur un **adulte** : entretien, rappel du cadre, trace, **signalement à l'IEN**.
- Sur un **tiers** : contrat, charte, fin d'intervention, signalement.
- Dans **tous** les cas : la trace écrite.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Croire qu'on peut « régler » un adulte soi-même. C'est l'erreur qui fait perdre un directeur débutant.

Texte : *Loi Rilhac : autorité fonctionnelle ≠ hiérarchique*

19 Comment éviter l'application inégale — le vrai risque ?

En se posant la question **à chaque fois**. La laïcité se dégrade non pas dans les textes, mais dans **la manière** : qui on reprend, qui on regarde, qui on soupçonne.

CE QUE JE FAIS

- Je **vérifie la symétrie** : est-ce que je fais la même remarque à tout le monde ?
- Je **ne commente jamais** l'apparence d'un élève devant les autres.
- Je **rappelle à l'équipe** que la règle s'applique à tous, également.
- Je **trace** aussi les situations où je n'ai **rien** fait : ça montre la cohérence.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Laisser un collègue traiter certains élèves plus durement « parce que c'est culturel ». Ça, c'est la dérive.

Texte : *Principe d'égalité — Constitution, art. 1er*

20 Et si moi, personnellement, je trouve ça injuste ?

Tu as le droit de le penser, et beaucoup le pensent. Mais **en fonction**, tu appliques le cadre — et tu peux le faire **avec humanité**, ce qui n'est pas la même chose que l'appliquer mal.

CE QUE JE FAIS

- J'applique la règle, **sans humilier**.
- Je **dis à mon équipe** ce que je pense du risque d'inégalité — sans jamais contester le cadre devant les élèves.
- Je **choisis mes mots** : la façon d'appliquer une règle peut la rendre supportable ou insupportable.

> ⚠ **LA CONFUSION À ÉVITER**
> Contester le cadre devant les élèves ou devant l'inspecteur. Ce n'est pas ton rôle, et ça fragilise ta position.

Texte : *Obligation de loyauté du fonctionnaire*

LES 3 RÈGLES D'OR DU DIRECTEUR

1. « Je parle d'abord à la personne, jamais d'elle. » — Un entretien individuel et calme avant toute décision.

2. « Je n'ai pas de pouvoir hiérarchique sur un adulte : je parle, je trace, je signale à l'IEN. » — C'est le cadre, pas une faiblesse.

3. « La même règle, appliquée de la même façon à tous. » — La laïcité se dégrade dans la manière, pas dans les textes.